



PUTUSAN
Nomor 44 K/Pdt.Sus-HKI/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT YEPPOSKIN INDONESIA GLOBAL, yang diwakili oleh Direktur, Johanes, berkedudukan di Perumahan Grand Ambarrukmo, Nomor 7, Jalan Nogogini, Nomor 153 B Ambarrukmo, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heru Sulisty, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Heru Sulisty, Anindya & Rekan, berkantor di Jalan PJKA, Nomor 5, RT 002, RW 012, Beran Kidul, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2025; Pemohon Kasasi;

L a w a n

NATASHA HEIDI SETYAWAN, bertempat tinggal di Perumahan Griya Indah IV/303, Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada E.L. Sajogo, S.H., M.H., MCI Arb., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Markus Sajogo & Associates, berkantor di MS&A Bulding, Jalan Untung Suropati, Nomor 64, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2025; Termohon Kasasi;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, yang diwakili oleh

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-HKI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Hermansyah Siregar, S.H., M.H., berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said, Kaveling 8-9, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Handi Nugraha, S.H., M.H., Kepala Subdirektorat Fasilitas Komisi Banding Merek pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan H. R. Rasuna Said, Kaveling 8-9, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2025;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa merek "PT YEPPOSKIN INDONESIA GLOBAL" dengan Nomor Registrasi IDM001318879, di kelas 35, atas nama PT Yepposkin Indonesia Global (Tergugat) yang mengandung unsur dominan kata "YEPPOSKIN" mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar "YEPPO" milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat tidak beriktikad baik dalam pendaftaran merek "PT YEPPOSKIN INDONESIA GLOBAL" dengan Nomor Registrasi IDM001318879, di kelas 35, atas nama PT Yepposkin Indonesia Global (Tergugat);
4. Menyatakan batal setidak-tidaknya membatalkan pendaftaran merek "PT YEPPOSKIN INDONESIA GLOBAL" dengan Nomor Registrasi IDM001318879 di kelas 35, atas nama PT Yepposkin Indonesia Global (Tergugat);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat yang berwenang untuk itu menyampaikan

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-HKI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Turut Tergugat) untuk mencoret sertifikat merek/mencatat pembatalan dan mengumumkan dalam berita resmi merek;

6. Menghukum Turut Tergugat untuk menaati putusan ini dengan membatalkan merek "PT YEPPOSKIN INDONESIA GLOBAL" dengan Nomor Registrasi IDM001318879, di kelas 35, atas nama PT Yepposkin Indonesia Global (Tergugat) tersebut dari daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek setelah menerima salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Setidak-tidaknya putusan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan seluruhnya;
2. Menyatakan kata YEPPPO adalah kata umum yang tidak dapat dimohonkan sebagai merek milik seseorang/pribadi;
3. Menyatakan pendaftaran merek YEPPPO telah melanggar ketentuan Pasal 20 huruf f Undang Undang Merek dan dilandasi iktikad tidak baik;
4. Menyatakan batal pendaftaran merek dan segala akibat hukumnya sebagai berikut:

Merek	Nomor Reg.	Kelas	Tanggal
YEPPPO	IDM000823220	35	4 Januari 2019 - 4 Januari 2029

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-HKI/2026



YEPPPO	IDM000760924	3	4 Januari 2019 - 4 Januari 2029
YEPPPO	IDM000823226	44	4 Januari 2019 - 4 Januari 2029
YEPPPO	IDM001319687	9	27 September 2024 - 27 September 2034
YEPPPO	IDM001304040	21	27 September 2024 - 27 September 2034
YEPPPO	IDM001304041	38	27 September 2024 - 27 September 2034

5. Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi untuk tunduk dan patuh dengan putusan ini dengan membatalkan merek-merek sebagai berikut:

Merek	Nomor Reg.	Kelas	Tanggal
YEPPPO	IDM000823220	35	4 Januari 2019 - 4 Januari 2029
YEPPPO	IDM000760924	3	4 Januari 2019 - 4 Januari 2029
YEPPPO	IDM000823226	44	4 Januari 2019 - 4 Januari 2029
YEPPPO	IDM001319687	9	27 September 2024 - 27 September 2034
YEPPPO	IDM001304040	21	27 September 2024 - 27 September 2034
YEPPPO	IDM001304041	38	27 September 2024 - 27 September 2034

dari daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek setelah menerima salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Ex aequo et bono, apabila Majelis Hakim berpendapat yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/2025/PN Niaga Smg, tanggal 29 September 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa merek "PT YEPPOSKIN INDONESIA GLOBAL" dengan Nomor Registrasi IDM001318879, di kelas 35, atas nama PT Yepposkin Indonesia Global (Tergugat) yang mengandung unsur dominan kata "YEPPOSKIN" mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar "YEPPPO" milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat tidak beriktikad baik dalam pendaftaran merek "PT YEPPOSKIN INDONESIA GLOBAL" dengan Nomor Registrasi IDM001318879, di kelas 35, atas nama PT Yepposkin Indonesia Global (Tergugat);
4. Menyatakan batal setidak-tidaknya membatalkan pendaftaran merek "PT YEPPOSKIN INDONESIA GLOBAL" dengan Nomor Registrasi IDM001318879, di kelas 35, atas nama PT Yepposkin Indonesia Global (Tergugat);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat yang berwenang untuk itu menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Turut Tergugat) untuk mencoret sertifikat merek/mencatat pembatalan dan mengumumkan dalam berita resmi merek;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk menaati putusan ini dengan mencoret pendaftaran merek "PT YEPPOSKIN INDONESIA GLOBAL" dengan Nomor Registrasi IDM001318879, di kelas 35, atas nama PT Yepposkin Indonesia Global (Tergugat) tersebut dari daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek setelah menerima salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-HKI/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membayar biaya perkara sebesar Rp325.500,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi secara elektronik pada tanggal 29 September 2025 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2025 telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/K/2025/PN Niaga Smg *juncto* Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/2025/PN Niaga Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 20 Oktober 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Oktober 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Merima permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Menerima dan mengabulkan memori kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/2025/PN Niaga Smg;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-HKI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban gugatan seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (PT Yepposkin Indonesia Global) adalah pihak pendaftar merek yang beriktikad baik;
3. Menyatakan pendaftaran merek "PT YEPPOSKIN INDONESIA GLOBAL" dengan Sertifikat Merek Nomor IDM001318879 dilandasi iktikad baik dan sah secara hukum;
4. Menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan seluruhnya;
2. Menyatakan kata YEPPO adalah kata umum yang tidak dapat dimohonkan sebagai merek milik seseorang/pribadi;
3. Menyatakan pendaftaran merek YEPPO telah melanggar ketentuan Pasal 20 huruf f Undang Undang Merek dan dilandasi iktikad tidak baik;
4. Menyatakan batal pendaftaran merek dan segala akibat hukumnya sebagai berikut:

Merek	Nomor Reg	Kelas	Tanggal
YEPPO	IDM000823220	35	4 Januari 2019 – 4 Januari 2029
YEPPO	IDM000760924	3	4 Januari 2019 – 4 Januari 2029
YEPPO	IDM000823226	44	4 Januari 2019 – 4 Januari 2029
YEPPO	IDM001319687	9	27 September 2024 - 27 September 2034
YEPPO	IDM001304040	21	27 September 2024 - 27 September 2034
YEPPO	IDM001304041	38	27 September 2024 - 27 September 2034

5. Menghukum Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi untuk tunduk dan patuh dengan putusan ini dengan membatalkan merek-merek sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-HKI/2026



Merek	Nomor Reg	Kelas	Tanggal
YEPPO	IDM000823220	35	4 Januari 2019 – 4 Januari 2029
YEPPO	IDM000760924	3	4 Januari 2019 – 4 Januari 2029
YEPPO	IDM000823226	44	4 Januari 2019 – 4 Januari 2029
YEPPO	IDM001319687	9	27 September 2024 - 27 September 2034
YEPPO	IDM001304040	21	27 September 2024 - 27 September 2034
YEPPO	IDM001304041	38	27 September 2024 - 27 September 2034

Dari daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek setelah menerima salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 November 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 20 Oktober 2025 dan kontra memori kasasi tanggal 4 November 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa Penggugat adalah pendaftar pertama merek YEPPO;

Bahwa ternyata antara merek milik Tergugat PT YEPOSKIN INDONESIA GLOBAL dengan merek YEPPO milik Penggugat terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persamaan pada pokoknya, yang mana terdapat kata YEPPO dengan YEPPOSKIN diantara kedua merek tersebut. Kata YEPPOSKIN mengandung unsur dominan YEPPO, sementara penambahan kata SKIN adalah kata umum. Bahwa kata YEPPO adalah kata yang sangat menonjol atau dominan sehingga dengan ditambah kata SKIN menjadi YEPPOSKIN terkesan secara umum merupakan satu merek yaitu YEPPO, sedangkan kata PT, INDONESIA, dan GLOBAL bukan merupakan unsur dominan dan tidak memiliki daya pembeda secara bunyi ucapan;

Bahwa dengan mempersandingkan kata YEPPO dengan YEPPOSKIN, maka merek PT YEPPOSKIN INDONESIA GLOBAL milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya terhadap bunyi ucapan dengan merek milik Penggugat. Bahwa oleh karena merek PT YEPPOSKIN INDONESIA GLOBAL dengan Nomor Registrasi IDM001318879, di kelas 35, atas nama PT Yepposkin Indonesia Global (Tergugat) yang mengandung unsur dominan kata YEPPOSKIN mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar YEPPO milik Penggugat sehingga pendaftaran merek PT YEPPOSKIN INDONESIA GLOBAL yang didaftarkan dengan iktikad tidak baik harus dibatalkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT YEPPOSKIN INDONESIA GLOBAL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-HKI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT YEPPOSKIN INDONESIA GLOBAL** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 April 2026 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-HKI/2026



Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp	3.980.000,00 +
Jumlah	: Rp	4.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP: 19621220 198612 1 001